

# 佛山“1·4”“捷顺达 33”船与“涉渔三无船舶”碰撞事故调查报告

## 一、事故简况及调查情况

### （一）事故简况

2015 年 1 月 4 日约 1109 时，从佛山小塘开往东莞沙田的自卸砂船“捷顺达 33”空载航经顺德水道扶闾渡口附近水域时，与一艘正在从事捕鱼作业的木质“涉渔三无船舶”发生碰撞，事故导致“涉渔三无船舶”沉没，渔船上 1 人落水死亡。

### （二）事故调查情况

事故发生后，顺德海事处立即启动调查程序，依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》，成立了由郑国辉（组长）、梁锡、梁兆棋、漆嘉柯、陈雄权组成的事故调查组，开展事故调查取证相关工作。通过调取 AIS、CCTV 等信息、对相关证人进行询问、收集船上资料、勘查事故现场等途径，共取得：

1) 询问笔录 8 份；2) 勘验笔录 2 份；3) 船舶证书资料 1 份；4) 船员证书资料 2 份；5) 事故报告书 1 份；6) 其他证据 2 份。

## 二、事故船舶、船员概况

## （一）船舶概况。

### 1. 船舶基本情况



捷顺达 33



涉渔三无船舶

（上述事故船舶图片均拍摄于 2015 年 1 月 4 日约 1600 时在事发水域）

| 船名     | 捷顺达 33           | 涉渔三无船舶      |
|--------|------------------|-------------|
| 船舶种类   | 自卸砂船             | ---         |
| 船舶材料   | 钢质               | 木质          |
| 船籍港    | 佛山               | ---         |
| 船舶经营人  | 佛山市捷顺达船务有限公司     | ---         |
| 船舶所有人  | 佛山市捷顺达船务有限公司、梁某某 | 梁某某         |
| 联系电话   | 13xxxxxxx56      | 13xxxxxxx09 |
| 建造日期   | 2010 年 5 月 26 日  | ---         |
| 适航日期   | 2017 年 4 月 5 日   | ---         |
| 总吨（GT） | 4209             | ---         |
| 功率（KW） | 1470KW           | ---         |
| 船长（米）  | 96.1             | 约 5         |

|         |                   |                                                                                                            |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 船宽（米）   | 21.98             | 约 0.8                                                                                                      |
| 型深（米）   | 5.7               | 约 0.5                                                                                                      |
| 参考载货（T） | A 级：5974；B 级：6723 | ---                                                                                                        |
| 本船次始发港  | 佛山小塘              | ---                                                                                                        |
| 本船次目的港  | 东莞沙田              | ---                                                                                                        |
| 本船次装载情况 | 空载                | ---                                                                                                        |
| 备注      | ---               | 经现场勘验，该涉渔三无船舶船长约 5 米，船宽约 0.8 米，船深约 0.5 米，内有一功率约 30 匹的挂浆机。未有证据表明该艇配备有关号灯号型或助航仪器。该船长期在事发水域附近（顺德水道勒流段）从事捕鱼作业。 |

## 2. 船舶检验情况

“捷顺达 33 ” 船于 2011 年 4 月 6 日在佛山市三水区芦苞镇新王湾船厂建造完工，广东省船舶检验局佛山分局于 2014 年 6 月 12 日对该船舶进行了中间检验。该船适航证书有效期至 2017 年 4 月 5 日止。经查该船其他有关船舶证书有效。

## 3. 船舶安检情况

“捷顺达 33 ” 船最近一次安检是在 2014 年 7 月 12 日，存在 8 项缺陷，开航前已纠正。据调查，8 项缺陷与本次事故无直接因果关系。

## 4. 船舶签证情况

“捷顺达 33” 船于 2015 年 1 月 4 日 0849 时在佛山石湾小塘办事处办理了从小塘到东莞沙田的出港签证。

## 5. 载货情况

“捷顺达 33”船空载由佛山小塘经顺德水道开往东莞沙田，该事故航次没有装载货物。

## 6. 船舶公司概况

“捷顺达 33”船所属公司概况：

“捷顺达 33”船舶经营人为佛山市捷顺达船务有限公司，该公司于 2011 年 2 月成立，注册地址为佛山市南海区XXXXXXXXXXXXXXXXX，法定代表人为麦某某。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为珠江水系内河省际普通货物运输，持有有效的《水路运输许可证》。现管理船舶 10 艘，其中自有船舶 9 艘（含捷顺达 33），光租船舶 1 艘。

公司共有管理人员 11 人，其中设有总经理、指定人员、海务主管、机务主管各 1 人，岸基管理 7 人。

该公司建立了《公司企业管理制度》、《安全管理制度》、《船舶防止污染管理制度》、《教育培训制度》等相关制度。

该公司对船舶的日常管理：一是每年召开不少于 1 次安全管理会议的形式进行安全教育；二是利用公司自有的手机短信平台传达相关安全信息及要求；三是结合每次船舶检验，由公司安全员到船舶进行安全检查和宣传教育。据该公司《今冬明春安全检查情况总结》反映，该公司事故前最后一次自查于 2014 年 12 月 15 日至 19 日开展，发现了船舶警示标志不清晰等安全隐患，并已进行整改。

### （二）船员配备和值班情况。

## 1. 船舶配员情况:

| 船名     | 姓名  | 适任证书编号               | 证书核定职务      | 本航次配员情况                                                           | 配员证书核定情况                                        | 备注                                                                               |
|--------|-----|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 捷顺达 33 | 唐某某 | S4xxxxxxxxxxxxxxxx96 | 一类船长        | 船长、二副、三副、轮机长、三管轮各 1 人, 水手 3 人, 机工 1 人                             | 一类船长、一类二副、一类三副、一类轮机长、一类三管轮各 1 人, 水手 3 人, 机工 1 人 | “捷顺达 33” 船该航次配备 9 名船员, 一类船长、二副、三副、轮机长、三管轮各 1 人, 水手 3 人, 机工 1 人, 符合该船《最低安全配员证书》要求 |
|        | 唐某某 | S4xxxxxxxxxxxxxxxx73 | 一类船长 (任二副)  |                                                                   |                                                 |                                                                                  |
|        | 黄某某 | S4xxxxxxxxxxxxxxxx59 | 一类大副 (任三副)  |                                                                   |                                                 |                                                                                  |
|        | 张某某 | S4xxxxxxxxxxxxxxxx11 | 一类轮机长       |                                                                   |                                                 |                                                                                  |
|        | 黄某  | S4xxxxxxxxxxxxxxxx16 | 一类二管 (任三管轮) |                                                                   |                                                 |                                                                                  |
|        | 秦某某 | 45xxxxxxxxxxxxxxxx32 | 水手          |                                                                   |                                                 |                                                                                  |
|        | 刘某某 | 45xxxxxxxxxxxxxxxx10 | 水手          |                                                                   |                                                 |                                                                                  |
|        | 黄某某 | 45xxxxxxxxxxxxxxxx70 | 水手          |                                                                   |                                                 |                                                                                  |
|        | 黄某某 | 45xxxxxxxxxxxxxxxx51 | 机工          |                                                                   |                                                 |                                                                                  |
| 涉渔三无船舶 | 梁某某 | ---                  | ---         | 梁敬满 1 人 (男, 身份证号: 44xxxxxxxxxxxxxx54), 当地渔民, 未持有任何船员证书, 在本次事故中死亡。 | 未核定                                             | ---                                                                              |

## 2. 船员值班情况

### (1) “捷顺达 33” 船船员值班情况

事故发生时由大副黄某某负责当班驾驶, 值班轮机为轮机长张某某, 值班水手为黄某某。根据笔录反映该船的习惯做法, 值班水手主要是负责不定时巡查船上各处所状况及协助驾驶员干杂活, 事发时黄某某正在一层餐厅位置巡查。

### (2) “涉渔三无船舶” 船航行值班情况

事故发生时由船主梁某某负责驾驶, 正在顺德水道扶间渡口水域上游约 150 米对开河面上撒网捕鱼。据相关笔录分析,

其捕鱼过程为自右岸向河道中间撒网作业。在两船形成紧迫局面前，“涉渔三无船舶”位置靠河中偏右，对过往船舶的正常航行构成了阻碍。

### 三、事故水域天气及通航环境情况

（一）天气情况：根据佛山市气象台提供气象资料及当事人的陈述，1月4日1030-1130时，阴天，多云；偏北风1-2级，13~22℃，能见度良好。

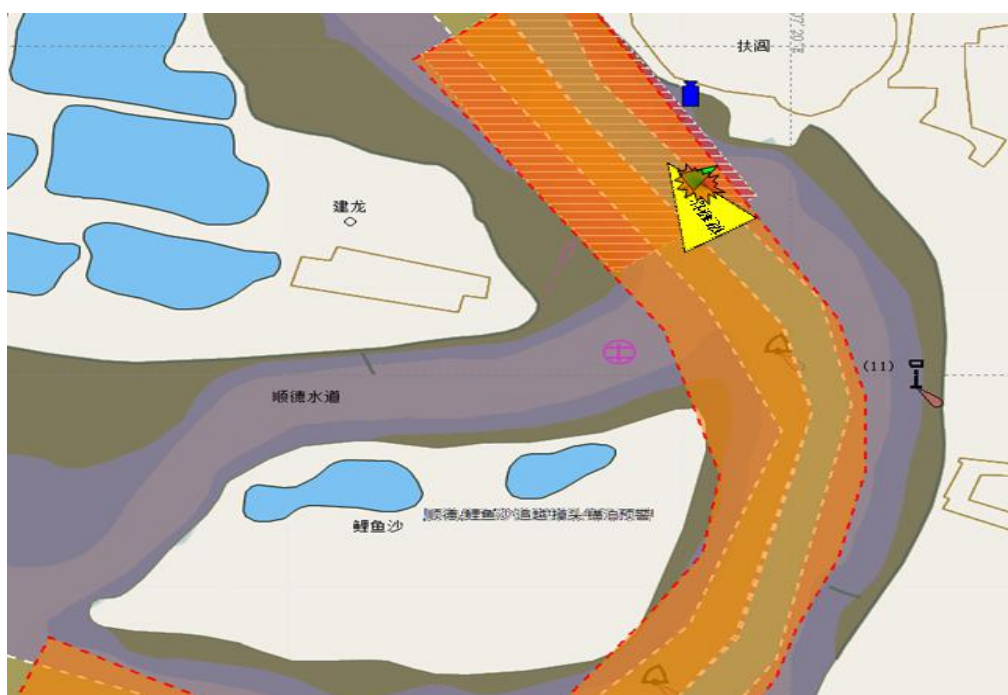
（二）水文情况：事发时段为涨潮，缓流。

（三）通航环境情况：事发水域位于顺德水道扶间渡口上游约150米、离右岸约90米处，上游为鲤鱼沙弯曲狭窄河段，河面宽约300米；下游有约1500米较宽直河段，河面宽约400米。除事发地下游约150米处有一“扶间——见龙”的横水渡外，航道左、右侧均为滩涂地，没有码头或其他靠泊船舶。事发前有一艘平板船舶“西海018”船经鲤鱼沙副航道上行，其上行至渔船所在水域时，看到“捷顺达33”船刚在鲤鱼沙洲尾位置转过弯道。

（四）航路航法：该航段没有专门的航路航法，但按照航道部门的配标布置，下行船舶一般是对照航道的过河标（逆序）行驶。换言之，顺德水道鲤鱼沙河段下行船舶习惯航路为先后参照12、11、10、9号过河标靠右航行。



事故水域周围环境示意图（图左向为航道上游）



发生事故概位示意图（图左向为航道上游）

#### 四、事故救助情况

事故发生后，“捷顺达 33”船立即停车，并放下该船救生

艇在事故水域开展搜救。2015 年 1 月 4 日约 1118 时，顺德海事处接到 110 来电：顺德水道扶闾渡口附近水域发生一起货船碰撞渔船事故，造成一人落水失踪。接报后，顺德海事处立即派出 3 艘海巡船艇和执法人员经水陆两路赶赴现场。到达现场后立即协调肇事方、渡船、社会船舶共 5 艘在事发水域上下游约 3 公里处进行搜救，搜救至当天下午约 1630 时结束，未发现失踪者。搜救期间对现场实施了临时交通管制，引导事故船舶到安全水域锚泊；交通管制解除后指挥并逐步恢复事发水域船舶交通秩序。1 月 12 日在事发水域附近发现事故失踪者遗体。

## **五、事故损害情况**

（一）“涉渔三无船舶”船主梁某某死亡。

（二）“涉渔三无船舶”沉没，后经打捞上岸，船上部分属具灭失，船上发动机右上方有刮擦痕迹。

（三）“捷顺达 33”船：船头右部有轻微刮痕。

综上，事故直接经济损失约 0.2 万元，1 人死亡，构成一般等级水上交通事故。

## **六、基本事实分析认定**

（一）碰撞时间推定：2015 年 1 月 4 日约 1109 时。

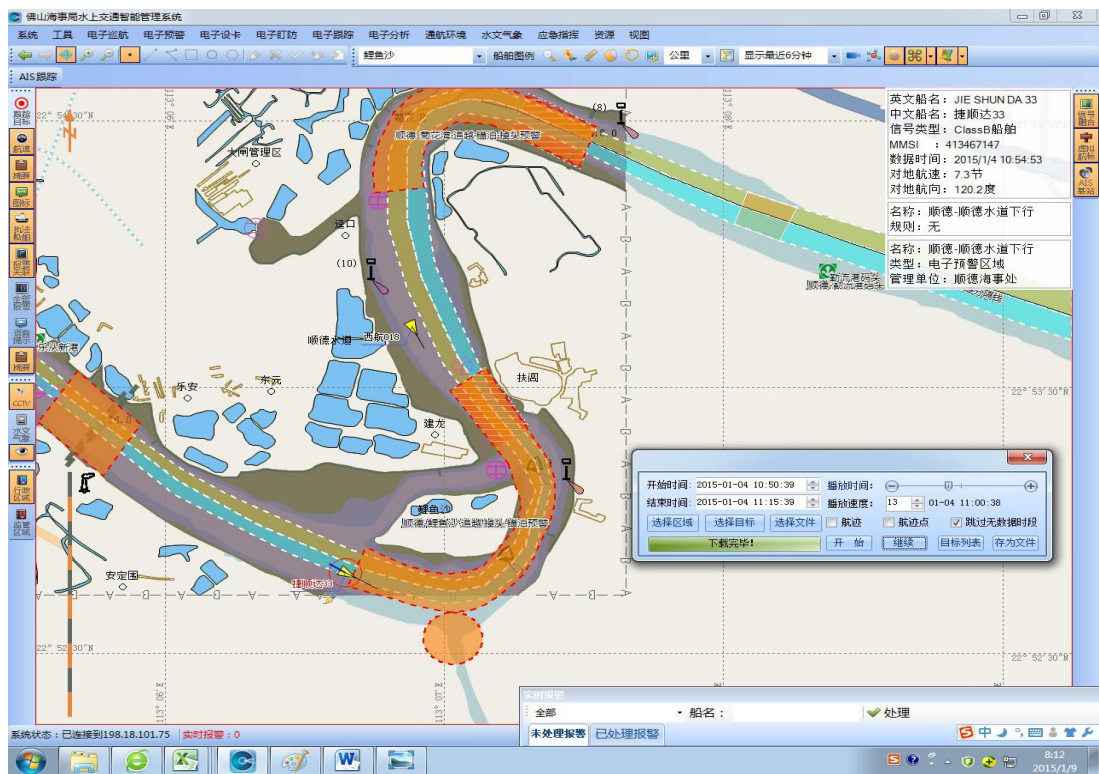
根据报案人袁某某笔录，其目睹了事发全过程，事发后看到有人落水，并立即打电话 110 报警。而据顺德大良派出所 110 的接警记录，其最早接警时间为 1 月 4 日 1110 时。故推

测事发时间约为当天 1109 时，且该时间与“捷顺达 33”船上人员及其他目击者回忆的事故发生大概时间基本吻合。

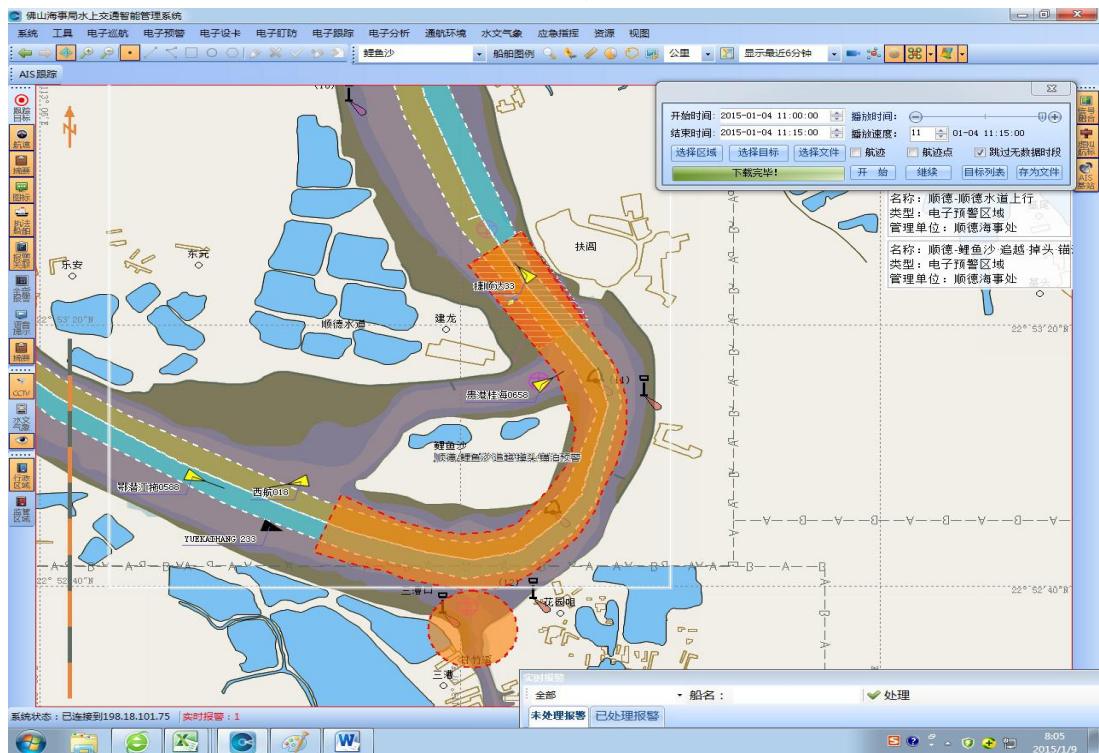
（二）碰撞地点推定：根据“捷顺达 33”船 AIS 轨迹及现场目击者指认的概位，事发地点距岸边凉亭（右岸凸出岸线的右上角位置）对开约 80-100 米位置水域，经纬度概位：22° 53′ 20.21″ N，113° 07′ 15.58″ E。根据“捷顺达 33”船航行轨迹及驾驶员笔录分析，该船转弯至 11 号过河标位置后朝着下游 10 号标顺航道航行，航向在 330 度左右。“捷顺达 33”航行的航路航向符合一般下行船舶驾驶习惯，故碰撞地点属于船舶正常航路范围以内。

### （三）“捷顺达 33”船碰撞时航速及航向推定

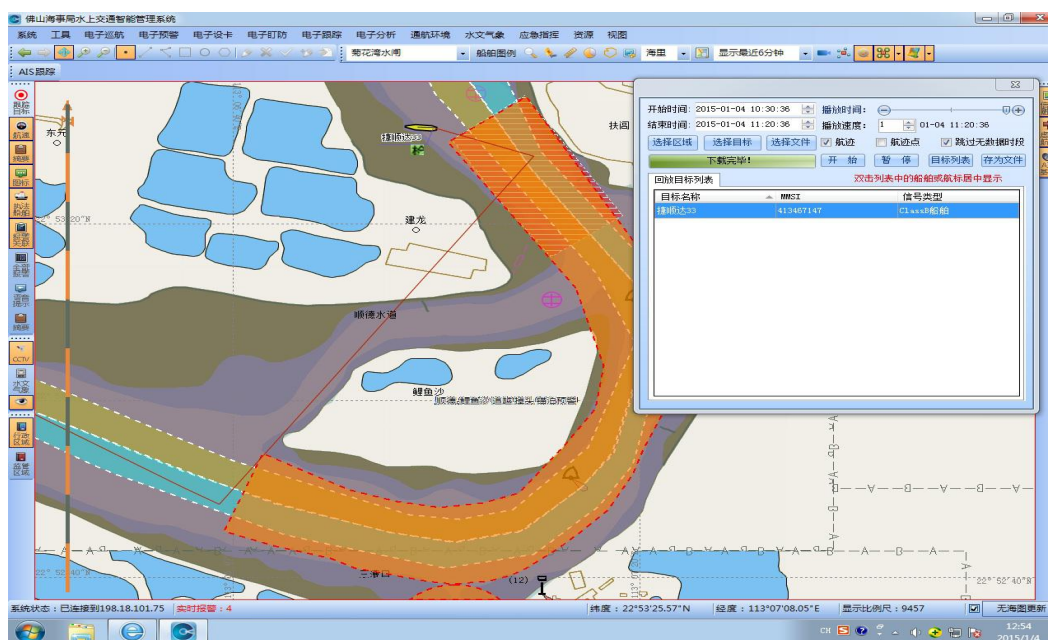
调取该船 AIS 轨迹记录，该船 AIS 轨迹中最接近事故时间的两个轨迹点分别为 1054 时（对地速度 7.3 节，航向 120.2 度）和 1115 时（对地速度 1.5 节，航向 330.2 度），未有发现从 1054 时到 1115 时之间的航迹点。



1054 时船舶轨迹点（图左向为航道上游）



1115 时船舶轨迹点（图左向为航道上游）



“捷顺达 33”船 1030 时至 1120 时轨迹线（图左向为航道上游）

从该船 1054 时的 AIS 轨迹点到其发生碰撞概位约 1.9 公里，至其发生碰撞时间约 15 分钟，故从 1054 时至 1109 时发生碰撞期间，其平均航速约 4.1 节。而由于其在鲤鱼沙进入弯度位置起始阶段为 7.3 节，按照其平均速度为 4.1 节进行匀减速推算，该船到达碰撞地点的航速约在 2 至 3 节之间。而该船转弯至 11 号过河标位置后朝着下游 10 号标顺航道航行，测得其航向应在 330 度左右。上述推算与其驾驶员黄某彬笔录中“在转弯时采取了慢车、鸣笛等措施；转弯后看到渔船在前方 400 米左右继续慢车直航，企图从渔船右侧通过，期间没有进行航向调整”和目击者笔录中“听到砂船连续鸣笛，看到该砂船转弯后朝下游直航行驶，速度应不算太快”等描述相吻合。

（四）“捷顺达 33”船与“涉渔三无船舶”碰撞位置和角度推定

根据现场勘验笔录，“捷顺达 33”船船艏右部有轻微刮痕；

“涉渔三无船舶”中后部挂浆机位置有磨损变形痕迹，而两舷木板和船底均无明显刮碰痕迹。结合相关目击者笔录，故推定碰撞位置为：“捷顺达 33”船船艏右部与“涉渔三无船舶”右舷中后部挂浆机位置相撞，并将该“涉渔三无船舶”压翻沉入水。碰撞角度约为 90 度。

## **七、事故经过**

根据相关人员的询问笔录、事故报告书及相关文书记录、“捷顺达 33”船 AIS 航行轨迹等有关资料分析，认定事故经过如下：

### **（一）涉渔三无船舶**

1 月 4 日上午约 1000 时开始，顺德勒流扶闾村村民梁某某驾驶其所有的“涉渔三无船舶”，在顺德水道扶闾河段岸边凉亭对开水域放渔网捕捞。

约 1105 时，“涉渔三无船舶”正从扶闾岸（右岸）向建龙岸（左岸）放渔网。船主梁某某意识到大船朝自己方向驶来，立即收网，掉头往扶闾（右岸）一侧避让。梁某某在整个避让过程中依靠双手划桨向右岸行驶，虽然船主在划桨过程中不断呼喊及挥手示意来船避让，但来船依然朝己船行驶。

约 1109 时，当渔船航行至离右岸约 80-100 米位置水域时，“捷顺达 33”船船艏右部撞到“涉渔三无船舶”右舷中后部位置，渔船压翻沉没，船主梁敬满落水失踪。

### **（二）“捷顺达 33”船**

1月4日约0900时，“捷顺达33”船空载（前吃水约0.8米，后吃水约2.4米）从佛山小塘开往东莞沙田，由大副黄某彬驾驶。

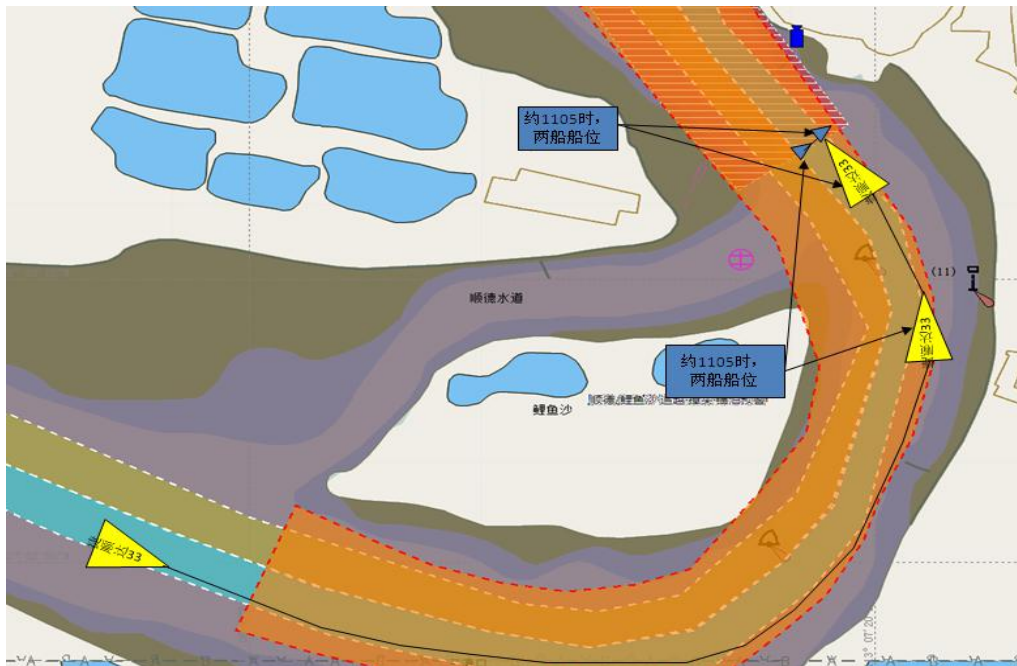
约1054时该船航行至顺德水道鲤鱼沙洲头位置，船舶对地速度为7.3节，前方未发现其他船舶。随后，“捷顺达33”船进入鲤鱼沙主航道。

约1104时，“捷顺达33”船航行至右岸11#标位置后直行。

约1105时，驾驶员黄某彬看到该船右前方约400米处（扶间村岸边亭对开水域）有一艘小渔船在航道中间放网打渔。发现“涉渔三无船舶”在进行捕捞作业后，“捷顺达33”船驾驶员采取了慢车、鸣笛等行动后继续向前航行，试图从渔船右侧航道驶过。

约1106时，“涉渔三无船舶”进入“捷顺达33”船驾驶室盲区范围（根据当时船舶实际吃水计算驾驶台盲区约1.8倍船长，超过船检批准图纸要求盲区小于1.5倍船长的要求），驾驶员虽未看到渔船位置，但认为该渔船不会采取避让行动或只会往航道左侧避让，继续鸣笛，并以慢车直航企图从渔船右侧驶过。

约1109时，在岸边亭对开约80-100米位置，“捷顺达33”船船艏右部撞到“涉渔三无船舶”右舷中后部，将“涉渔三无船舶”压翻沉没入水，梁某某落水失踪，后证实死亡。



“捷顺达 33”船与“无证渔船”碰撞示意图（图左向为航道上游）

## 八、事故原因分析和责任判定

### （一）事故原因分析

本起碰撞事故发生在内河通航水域内，因此，适用《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和《中华人民共和国内河避碰规则》等规定。根据船员、家属、目击者的询问笔录、实地勘查记录等相关证据资料，经分析得出事故原因。

### （二）事故的直接原因

1. 梁敬满驾驶“涉渔三无船舶”非法碍航作业是造成碰撞事故的直接原因。

（1）梁某某驾驶“涉渔三无船舶”在“捷顺达 33”正常行驶的航路位置放网捕捞，船上既没有相关标识，也没有显示相关渔船作业标志，其在航道中碍航作业，阻碍了其他船舶正常航行，存在严重隐患，是导致本次事故的直接原因，违反了

《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 年修正本）第二十六条、第三十八条的规定。

（2）梁某某驾驶的“涉渔三无船舶”在与“捷顺达 33”形成碰撞危险后，“涉渔三无船舶”虽注意到来船动态或声号，并采取往扶闸（右岸）方向行驶的避让行动，但仍未能及时、有效、迅速地驶过让清，致使碰撞发生，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 年修正本）第九条第二款的规定。

2. “捷顺达 33”船未采取一切有效手段保持正规了望，以致错误估计局面情况下盲目航行是造成本次事故的直接原因。

（1）“捷顺达 33”船自 1105 时发现“涉渔三无船舶”至碰撞发生期间，驾驶台一直只有驾驶员一人操舵，驾驶员没有考虑到该船船型大、盲区大等因素，既没有开启雷达协助观测周围通航环境，也未安排值班水手负责瞭望。由于该船未采用一切有效手段保持正规了望，未能对当时环境和碰撞局面作出充分估计，为此后的判断失误和操作不当埋下了隐患，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 年修正本）第六条的规定。

（2）“捷顺达 33”船在继续下行的过程中，受船舶盲区影响，驾驶员已发现“涉渔三无船舶”离开视线，虽然采取了鸣笛等措施，但在不掌握小船的动态情况下，没有采取停船等措施，继续冒险航行，存在戒备上的严重疏忽，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 年修正本）第九条第一款的规

定。

### **（三）事故的间接原因**

（1）梁敬满驾驶“涉渔三无船舶”，船舶未经检验发证，船员也未经培训考试，缺乏必要的安全知识和技能，是造成本次事故的间接原因。

（2）“捷顺达 33”船船长或驾驶员未能按照船检设计要求，在船舶空载情况下通过调整压载将该船驾驶盲视区控制在 1.5 倍船长以内，致使该船驾驶室盲区过大，留下了安全隐患，是造成本次事故的间接原因。

### **（四）事故责任认定**

在该事故中，两船均存在明显过错，对比两船过失与事故的因果关系，认定梁某某驾驶的“涉渔三无船舶”与“捷顺达 33”船负对等责任。

## **九、安全管理建议**

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

091001SR201501：“捷顺达 33”船舶所有人、经营人应督促船员认真学习《内河交通安全管理条例》、《内河避碰规则》、《船员条例》等水上交通安全管理法规规章，强化船长安全管理主体地位，加强船员安全教育，严格遵守相关安全管理法规要求。

091001SR201502：建议地方政府及渔政部门应进一步加强

对辖区内涉渔船舶的安全教育及监督管理。按照《广东省人民政府办公厅关于进一步加强渔船安全生产管理的通知》（粤府办〔2014〕28号）要求，规范“涉渔三无船舶”，对未纳入监管的“涉渔三无船舶”进行取缔清理，避免类似事故发生。